

(၄. ၂၂)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๓๘๕/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ผู้ฟ้องคดี
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาชาญ ที่ ๑
 นายสมพล อ่อนสนิท ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๙/๒๕๔๖
หมายเลขแดงที่ ๒๖๑/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ทำงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแจ้งสนิท – บ้านกว้าง – หนองหอย (ตอนที่ ๒) ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๓.๒๔๔ กิโลเมตร ผิวจราจรลาดยางแบบ CAPE SEAL ขนาดกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางลาดยางแบบ CAPE SEAL กว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๒+๙๐๐-๖+๓๐๕ ตามแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการจังหวัดยโสธรและแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เป็นเงิน ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ รวม ๑๓ งวด



/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถส่งงานได้โดยไม่เรียงลำดับงวดงาน ยกเว้นงวดสุดท้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยมีเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๕ กำหนดว่า ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจ การจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง ไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญาข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระ ค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๔๐๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการ ควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และ ถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับ แล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง



/สิ่งที่...

สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ข้อ ๑๗ กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธธ เลขที่ ค. ยธ. ๓๕๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท มามอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย หลังจากลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญามิได้เข้าไปทำงานที่รับจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างหลายครั้ง ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๔๔ ที่ผ่านมามีได้เกิดมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกชุกเกือบทุกวัน ประกอบกับเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ปล่อยระบายน้ำออกมา ทำให้แม่น้ำชี - แม่น้ำยัง และลำน้ำต่างๆ หนุนสูงขึ้นมาท่วมจุดที่จะก่อสร้างเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา จึงขอหยุดงาน และขอขยายระยะเวลาการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเห็นชอบให้หยุดงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดส่งแผนการดำเนินการใหม่และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔



/โดยคณะกรรมการ...

โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ และที่ประชุมได้มีมติให้ขยายสัญญาจ้างโดยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น ๖๒ วัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยมีข้อสาระสำคัญว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลาก่อสร้างอีกจำนวน ๖๒ วัน สาเหตุเนื่องจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ โดยให้กำหนดวันเริ่มต้นขยายสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวม ๑๖ งวด

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ตามสัญญาจ้างข้อ ๕ และข้อ ๑๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่จนถึงบัดนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างจึงขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างโดยเคร่งครัดตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๒๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ถ้าเลยกำหนดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แล้วงานยังไม่แล้วเสร็จผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีปรับเงินตามสัญญาได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงค้ำ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ รวม ๔ งวดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงค้ำเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ขอให้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ รวม ๔ งวด เป็นเงิน ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท และต้องเสียค่าปรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๖ จำนวน ๒๔ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕) วันละ ๙,๔๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๖๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับเงิน ๑,๕๖๐,๔๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับ จำนวน ๒๔ วัน เป็นเงิน ๒๒๕,๖๐๐ บาท ไว้แล้ว ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางดังกล่าวอีกหลายครั้ง ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และ



/หนังสือ...

หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่ และสามารถดำเนินการตามโครงการและสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จหรือไม่ อย่างไรก็ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รีบดำเนินการให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร่งด่วน ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยมีข้อสาระสำคัญว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงยืนยันจะทำงานให้แล้วเสร็จและจะนำเครื่องจักรเข้าทำงานภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถ้าเลยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้

ผลปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการให้งานก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้เรียกประชุมเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๕๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาแล้วได้ใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ โดยว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงิน ๗,๐๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งน้อยกว่าที่ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธยา เป็นเงินจำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาโดยไม่ทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๔๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา เป็นระยะเวลา ๔๐๐ วัน (ที่ถูกต้อง ๑๔๐ วัน) ตามสัญญาข้อ ๑๕ คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๓๖๖,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้แล้วจำนวน ๒๔ วัน เป็นเงิน ๒๒๕,๖๐๐ บาท และได้รับเงิน



/ค่าประกันการ...

ค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธยา ไว้แล้ว เป็นเงินจำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้อง ร่วมกันรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๒๐,๔๐๐ บาท (๑,๓๑๖,๐๐๐ - ๒๒๕,๖๐๐ - ๔๗๐,๐๐๐) ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รับจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งไม่จำกัดความรับผิด ให้ชำระค่าปรับ ตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๓๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้นำเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าปรับตามสัญญา จำนวน ๖๒๐,๔๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลโดยมี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย แจ้งสนิท - บ้านกว้าง - หนองหอย (ตอนที่ ๒) กับผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ หลังจากทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้า ทำการก่อสร้าง แต่เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนที่จะต้องบุกเบิกก่อสร้างใหม่ทั้งหมด และ บริเวณที่ทำการก่อสร้างก็อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง และเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ที่ราษฎรได้เพาะปลูกต้นข้าว ทำนาเลี้ยงชีพ ซึ่งการก่อสร้างถนนสายนี้ทางราชการก็ไม่ได้ มีค่าเวนคืนและชดเชยพืชผลของราษฎร ดังนั้น การก่อสร้างจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก และในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ ในบางช่วงราษฎร ได้ทำการเพาะปลูกต้นข้าวทั้งสองข้างทางและราษฎรอ้างว่า เป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูก อีกทั้งขณะนั้นฝนตกชุกและมีอุทกภัยเกิดขึ้นในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ๒ ปีซ้อน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เป็นเหตุให้การทำงานตามสัญญา เป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าปกติ ถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาในการก่อสร้างมากมาย



/แต่ผู้ถูกฟ้องคดี...

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ได้พยายามเข้าทำการก่อสร้างถนนสายนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคำขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ รวม ๔ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคำขอให้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ รวม ๔ งวด เป็นเงิน ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท และต้องเสียค่าปรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๖ จำนวน ๒๔ วัน (นับแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕) วันละ ๔,๔๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๖๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงิน ๑,๕๖๐,๔๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับจำนวน ๒๔ วัน เป็นเงิน ๒๒๕,๖๐๐ บาท ไว้แล้ว เนื่องจากบริเวณก่อสร้างถูกน้ำท่วมเนื่องจากอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายามทำการก่อสร้างต่อไป กล่าวคือ ได้ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และได้ทำงานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) พร้อมบดอัดแน่นถนนอยู่บางส่วน ต่อมาในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำลังทำการก่อสร้างอยู่นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๑๓๐๑/๑๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอความเป็นธรรมกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตามหนังสือ ที่ ๑๓๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง ทำการก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงิน ๗,๐๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งน้อยกว่าที่ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท (๔,๔๐๐,๐๐๐ - ๑,๗๘๖,๐๐๐ - ๗,๐๔๔,๐๐๐) ซึ่งจำนวนเงินที่แตกต่างดังกล่าวนี้ คือ เงินค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการก่อสร้างไว้ซึ่งยังไม่ได้รับเงิน แต่ถูกบอกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรมก่อน ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วปริมาณงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำได้มีมากกว่านี้ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีไม่ยอมนำมาคำนวณคิดเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดเมตตาธรรมและมีอคติกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหาเหตุบอกเลิกสัญญาและกลั่นแกล้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประกอบการซึ่งมีสัญชาติไทยและเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลไทย โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติไทยและได้ก่อตั้งห้างฯ มาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี มีผลงานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในปัจจุบันก็ยังประกอบธุรกิจอยู่และเป็นผู้เสียภาษีให้



/รัฐบาลไทย...

รัฐบาลไทยมาโดยตลอด มีพนักงานกว่า ๑๐๐ คนที่ต้องรับผิดชอบ แต่ก็ไม่ได้รับความเมตตา และความเป็นธรรมจากส่วนราชการ ในขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนพนักงานทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ก็ดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยความยากลำบาก และมูลแห่งคดีนี้อยู่ในระหว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ซึ่งเรื่องราวอยู่ในระหว่างการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เมื่อบริเวณที่ก่อสร้างถูกน้ำท่วมเนื่องจาก อุทกภัย ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๖๒ วัน โดยกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการให้โอกาส ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการให้งานก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งปรากฏตามรายงานผลการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ อันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้าง ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ รวม ๔ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีก็ได้ชำระเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงไม่มีเงินค้างงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว ยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญาจ้าง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ไม่ได้มีอคติหรือกลั่นแกล้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังหักล้างคำฟ้องได้ ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้องต่อไปด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ ศาลกำหนด ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำให้การเพิ่มเติมไว้พิจารณา

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามสัญญา ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแจ้งสนิท - บ้านกว้าง - หนองหอย (ตอนที่ ๒) หรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าอื่นๆ ตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่

ซึ่งก่อนที่จะพิจารณาประเด็นดังกล่าว มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยชอบหรือไม่ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง



/อ้างว่า...

อ้างว่า ถนนสายนี้เป็นถนนที่จะต้องบุกเบิกก่อสร้างใหม่ทั้งหมด และบริเวณที่ทำการก่อสร้างก็อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง และเป็นพื้นที่การเกษตรที่ราษฎรได้เพาะปลูกข้าว และในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ ฝนตกชุก และมีอุทกภัยเกิดขึ้นในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ๒ ปีซ้อน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้าง ทำให้การทำงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความล่าช้า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้พยายามทำการก่อสร้างต่อไปจนผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง นั้น เห็นว่า ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕ กำหนดว่า ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแจ้งสนิท - บ้านกว้าง - หนงหอย (ตอนที่ ๒) โดยต้องเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ และจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิที่จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปได้ การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏหลักฐานจากบันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งล่าช้าไป ๑๓ วัน และก่อสร้างถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ทำงานกรุยทางถมป่าแล้วเสร็จร้อยละ ๕.๕๔๘ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิมแล้วเสร็จร้อยละ ๗๕.๕๔๘ (ที่ถูกคือ ร้อยละ ๕.๕๔๘) และงานขนส่งท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน ซึ่งตามสัญญาข้อ ๔ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานงวดที่ ๖ แล้วเสร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างถนนเป็นไปไม่ได้ช้า และต่อมาได้เกิดมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกน้ำท่วมจุดที่จะก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างขอหยุดงานและขอขยายเวลาการทำงานออกไปจนกว่าจะสามารถทำงานได้โดยปลอดภัย คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้หยุดงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๓๐๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ขณะนี้บริเวณก่อสร้างสามารถก่อสร้างได้แล้ว จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งแผนการดำเนินงานใหม่และเข้าดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔



/เป็นต้นไป...

เป็นต้นไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ เห็นว่า ช่างควบคุมงานได้รายงานมาว่า เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีสภาพพื้นดินแห้งและมีน้ำขังบางส่วน แต่สามารถทำการก่อสร้างได้แล้ว จึงมีมติให้ขยาย สัญญาจ้างรวมทั้งสิ้น ๖๒ วัน ซึ่งการทำการก่อสร้างถนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันส่งมอบงานครั้งที่ ๑ จำนวน ๔ งานงวด คือ งานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ คือ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ มีปริมาณงานร้อยละ ๒๘.๔๐๒ และจากวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานกองลูกรัง จำนวน ๗ วัน ทำงานได้ร้อยละ ๐.๔๒๗ ของงานทั้งหมด นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติงาน ซึ่งตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างให้จะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งจากการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าก่อสร้างได้ล่าช้ามาก ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้รีบดำเนินการก่อสร้าง หลายครั้ง แต่ผลการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ก้าวหน้ามาก น่าเชื่อได้ว่า การก่อสร้างถนนจะล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลามาก ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิก สัญญาจ้างตามข้อ ๕ ดังกล่าวในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการใช้สิทธิบอกเลิก สัญญาโดยชอบแล้ว เพราะหากปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างต่อไป จะทำให้ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นและราษฎรจะได้รับความลำบากในการสัญจรไปมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ถนนสายนี้เป็นถนนที่จะต้องบุกเบิกก่อสร้างใหม่ทั้งหมด และบริเวณที่ทำการก่อสร้างก็อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่ม น้ำท่วมขังและเป็นพื้นที่การเกษตร ที่ราษฎรได้เพาะปลูกต้นข้าว นั้น เห็นว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อคำนวณความยากง่ายประกอบกับ เวลาที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างก่อน เพราะว่ปัจจัยดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเสนอ ราคาก่อสร้าง และกรณีที่อ้างว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ ฝนตกชุก และมีอุทกภัยเกิดขึ้นในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ๒ ปีซ้อน ซึ่งเป็น อุปสรรคสำคัญในการก่อสร้าง ทำให้การทำงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความล่าช้า นั้น ผู้ฟ้องคดีก็ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดงานในระหว่างเกิดอุทกภัยที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ จากวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ และขยายเวลาก่อสร้างจาก วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จำนวน ๖๒ วัน เมื่อรวมกับ เวลาจำนวน ๕๘ วัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องก่อสร้าง คือ นับจากวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔



/ถึงวันที่...

ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันหยุดงาน ซึ่งคิดเป็นเวลาที่ใช้ก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน เท่ากับในสัญญา ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น และถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้

ประเด็นที่จะพิจารณาต่อไปมีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระ ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าอื่นๆ ตามกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ตามเงื่อนไข ในสัญญาข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดใน สัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง (๐.๑๐%) เป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๔๐๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท นับถัดจาก วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนั้น ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ผู้ว่าจ้าง จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย และตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายใน การควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ นอกจากนั้น ตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๑๗ กำหนดว่า ค่าปรับ หรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ ประกอบกับตามข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญา



/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน แต่ถ้าจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และคู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน

สัญญาก่อสร้างถนนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี สัญญาดังกล่าว แม้จะเป็นสัญญาทางปกครอง แต่ก็สามารถนำหลักกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายมหาชน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามสัญญาดังกล่าวและหนังสือขยายเวลาการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเริ่มทำการก่อสร้างถนนภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ และจากวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ รวมระยะเวลาที่จะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จหลายครั้ง ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ และมีหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๒๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ (ไม่ลงวันที่) ยินยอมให้ปรับ หากดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา คือ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จโดยด่วน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งวันครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเสียค่าปรับเลยระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ครบ ๑๐๐ วัน (ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕) ซึ่งทำให้ค่าปรับ



/ครบจำนวน...

ครบจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันว่าจะเสียค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่ และจะดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และยืนยันจะทำงานให้แล้วเสร็จ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วได้ ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ และจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ต่อมาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธธ จำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ ให้นำเงินค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รวม ๑๔๐ วัน เป็นเงิน ๑,๓๑๖,๐๐๐ บาท หักด้วยเงินค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท และหักเงินค่าปรับที่หักไว้แล้ว ๒๒๕,๖๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าปรับที่ต้องชำระให้ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖๒๐,๔๐๐ บาท โดยให้นำไปชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้วนับแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จนกว่าจะได้ชำระหนี้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว หรือได้มีการวางทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๐ และมาตรา ๓๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงิน ๗,๐๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งน้อยกว่าที่จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจำนวนเงินที่แตกต่างดังกล่าว คือ เงินค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างไว้ยังไม่ได้รับเงิน แต่ถูกบอกเลิกสัญญาก่อน นั้น



/การกล่าวอ้าง...

การกล่าวอ้างดังกล่าวไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง เนื่องจากเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีหลักฐานที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสิ่งใดไปเป็นจำนวนเท่าใด แต่ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ และรับเงินไปแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ดำเนินการทำงานกองลูกรังเพิ่มเติมจำนวน ๗ วัน คิดเป็นผลงานร้อยละ ๐.๔๒๗ ของงานทั้งหมด แม้ผู้ฟ้องคดีจะบอกเลิกสัญญาทำให้สัญญาล้มเหลว แต่งานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการไปแล้วไม่ล้มเหลวด้วย ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายค่าผลงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนนี้ด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รวม ๑๔๐ วัน วันละ ๙,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๑๖,๐๐๐ บาท หักด้วยเงินค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธธรร ชำระจำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท และหักเงินค่าปรับที่หักไว้แล้วเมื่อครั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ จำนวน ๒๒๕,๖๐๐ บาท และหักด้วยงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างเพิ่มเติมหลังจากส่งงานครั้งแรกดังกล่าวอีก ร้อยละ ๐.๔๒๗ ของงานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๔๐,๑๓๘ บาท (๙,๔๐๐,๐๐๐/๑๐๐x๐.๔๒๗) คงเหลือเงินค่าปรับที่ต้องชำระให้ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๘๐,๒๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระให้ผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ซึ่งต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่จำกัดจำนวนตามมาตรา ๑๐๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐,๒๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับคำขอที่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าอื่นๆ ตามกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวบัญญัติว่า ในการพิพาทคดี ให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนของการชนะคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายชนะคดีศาลจะพิพากษาให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของการชนะคดี คือ ๑๔,๕๐๖.๕๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๘๐,๒๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้น ๕๘๐,๒๖๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอ โดยให้ชำระให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก คืนค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑๔,๕๐๖.๕๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า สาเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ก็เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยหลายประการ กล่าวคือ สืบเนื่องจากบริเวณก่อสร้างถนนสายนี้ อยู่ในที่ลุ่มใกล้กับลำน้ำชีน้ำท่วมซึ่งเป็นเวลานานมาก อีกทั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ฝนตกชุก มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว อันเป็นเหตุให้การทำงานไม่เป็นไปตามสัญญาและเกิดความล่าช้ากว่าปกติ ถึงแม้จะเกิดอุปสรรคปัญหาในการก่อสร้างมากมายดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้พยายามเข้าทำการก่อสร้างมาโดยตลอดคงจะเห็นได้ว่า เมื่อสภาพปัญหาดังกล่าวหมดไปผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เริ่มเข้าทำงานในทันที จนผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่างวดงานให้จำนวน ๔ งวด เป็นเงิน ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ได้เริ่มงวดงานใหม่ในทันทีที่สามารถทำได้ ซึ่งในขณะที่เข้าทำงานก่อสร้างถนนสายนี้อยู่ ผู้ฟ้องคดีก็ได้บอกเลิกสัญญาโดยให้เหตุผลว่าทำงานล่าช้าและไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในขณะที่บอกเลิกสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำการก่อสร้างถนนสายนี้อยู่ แม้จะเกิดความล่าช้าบ้างก็สืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เพราะสภาพบริเวณก่อสร้างถนนสายดังกล่าวน้ำเพิ่งลดลง ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางแห่ง หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งทำการก่อสร้างถนนทั้งสาย ซึ่งบางแห่งสภาพพื้นดินยังไม่แห้งเพียงพอ หากเร่งงานอาจจะทำให้ถนนที่ก่อสร้างเสียหายได้ในภายหลัง แต่ก็ได้พยายามทำงานในส่วนที่สามารถทำได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๕ ในสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น เพราะก่อนทำสัญญาชอบที่จะไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อคำนวณความยากง่าย ประกอบกับ



/เวลาที่จะต้อง...

เวลาที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างก่อน จึงเป็นการวินิจฉัยโดยการยึดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลัก แต่เหตุคดีนี้เป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงมูลเหตุ และอุปสรรคสำคัญต่างๆ ที่ไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาได้ในช่วงเวลานั้น เพราะข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาก็ปรากฏชัดแจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนานในบริเวณที่ทำการก่อสร้างถนน ดังจะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างมาโดยตลอด ครั้นจะเร่งดำเนินการก่อสร้างได้กลับถูกบอกเลิกสัญญาจ้างในทันที ซึ่งงานที่ได้ทำการก่อสร้างไว้ก็ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาในทันทีขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังทำการก่อสร้างงานอยู่ โดยไม่ให้โอกาส จึงเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำพิพากษายกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเสีย

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า เมื่อการก่อสร้างถนนพิพาทในคดีนี้มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างเหมาะสม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการก่อสร้างหลายครั้ง ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็ยังได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีกหลายครั้ง ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๒๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ (ไม่ลงวันที่) ยินยอมให้ปรับ หากดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา คือ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จโดยด่วน ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งวันครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเสียค่าปรับเลยระยะเวลาครบ



/กำหนด...

กำหนดตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ครบ ๑๐๐ วัน (ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕) ทำให้ค่าปรับครบจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันว่าจะเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่ และดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จหรือไม่ อย่างไร ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำบันทึกข้อตกลงลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และยืนยันจะทำงานให้แล้วเสร็จ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างและให้นำเงินค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รวม ๑๔๐ วัน เป็นเงิน ๑,๓๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินไปแล้วจำนวน ๖๕๕,๖๐๐ บาท คงขาดเงินค่าปรับที่จะต้องชำระให้ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๖๒๐,๔๐๐ บาท ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ การที่ศาลปกครองชั้นต้นนำผลงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างเพิ่มเติมหลังจากที่ส่งมอบงานครั้งแรกเป็นเงิน ๔๐,๑๓๙ บาท มาหักออก และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๘๐,๒๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วย

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างในทันที ซึ่งงานที่ได้ทำการก่อสร้างไว้ก็ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท นั้น ผลงานดังกล่าวไม่ใช่ผลงานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เป็นจำนวนเงินค่าจ้างที่หักหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง เสนอราคาค่ารับจ้างทำงานก่อสร้าง ค่ากล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟัง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเสีย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ทำงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแจ้งสนิท - บ้านกว้าง - หนองหอย (ตอนที่ ๒) ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๓.๒๕๔ กิโลเมตร ผิวจราจรลาดยางแบบ CAPE SEAL ขนาดกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางลาดยางแบบ CAPE SEAL กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๒+๕๐๐-๖+๓๐๕ ตามแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการจังหวัดยโสธร และแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เป็นเงิน ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ รวม ๑๓ งวด ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถส่งงานได้โดยไม่เรียงลำดับงวดงาน ยกเว้นงวดสุดท้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยมีเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๕ กำหนดว่า ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๔๐๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน



/วันละ...

วันละ ๓๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ข้อ ๑๗ กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ และเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธยา เลขที่ ค. ยธ. ๓๙๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท มามอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ภายหลังจากทำสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาอีกหลายครั้ง ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างขอหยุดและขอขยายระยะเวลาการทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๔๔ ที่ผ่านมามีฝนตกชุกทุกวัน ประกอบกับเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ปล่อยระบายน้ำออกมา ทำให้แม่น้ำชี - แม่น้ำยังและลำน้ำต่าง ๆ หนุนสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำท่วมจุดที่จะก่อสร้างดังกล่าวเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ตามหนังสือ ที่ ๒๑๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้เรียกประชุมเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และได้ทำงานกรุยทางถมป่าแล้วเสร็จร้อยละ ๕.๕๔๘ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิมแล้วเสร็จร้อยละ ๕.๕๔๘ งานขนส่งท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป โดยให้ช่างควบคุมงานตรวจสอบสภาพพื้นที่และรายงานเป็นประจำวันทุกสัปดาห์เพื่อจะได้ทราบว่าพื้นที่ก่อสร้างจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใดและจะได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบต่อไป พร้อมกับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอแผนการทำงานใหม่เมื่อเริ่มเข้าทำงานหลังจากได้รับแจ้ง ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ในขณะที่บริเวณก่อสร้างสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว จึงให้ส่งแผนการดำเนินการใหม่และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๓๐๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เรียกประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ และที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเห็นชอบให้ขยายสัญญาจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้างรวมทั้งสิ้น ๖๒ วัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ฉบับลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ โดยมีข้อสาระสำคัญว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลาก่อสร้างอีกจำนวน ๖๒ วัน สาเหตุเนื่องจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ โดยให้กำหนดวันเริ่มต้นขยายสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และกำหนดการจ่ายเงิน



/เป็นงวดๆ...

เป็นงวดๆ รวม ๑๖ งวด ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถส่งงานได้โดยไม่เรียงลำดับงวดงาน ยกเว้นงวดสุดท้าย

หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ตามสัญญาจ้างข้อ ๕ และข้อ ๑๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่จนบัดนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา จ้างโดยเคร่งครัด ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๒๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ถ้าเลยกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาคือ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีปรับเงินตามสัญญาได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชิงคำ เพื่อขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ รวม ๔ งวด และขอเบิก เงินค่าจ้างเป็นเงิน ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ ที่ ๐๐๘/๔๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงวดงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยมีความเห็นว่า เห็นสมควรจ่ายเงินค่าจ้าง ในงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ รวม ๔ งวด เป็นเงิน ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท และต้องเสียค่าปรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๖ จำนวน ๒๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕) วันละ ๙,๔๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๖๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับเงิน คงเหลือทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๕๖๐,๔๐๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาอีกหลายครั้ง ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้ครบกำหนด ตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งจนถึงในขณะนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลามาครบ ๑๐๐ วัน (ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕) ทำให้ค่าปรับครบร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๐ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันว่า จะยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง



/โดยไม่มี...

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่ และจะสามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จหรือไม่
อย่างไร ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ฟ้องคดี
ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับเข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาให้งานก่อสร้าง
แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งต่อมา
ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยมีข้อสาระสำคัญว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ตกลงยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่า
งานจะแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงยืนยันจะทำงานให้แล้วเสร็จและจะนำเครื่องจักร
เข้ามาทำงานภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถ้าเลยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดี
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้

คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้เรียกประชุมเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการก่อสร้างถนนตามสัญญาไม่แล้วเสร็จ โดยหัวหน้า
งานควบคุมงานได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า จากวันที่เริ่มเข้าทำงาน คือ วันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๔๔ จนถึงวันที่ส่งมอบงานครั้งที่ ๑ จำนวน ๔ งาน คือ งานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕
ตามหนังสือ ที่ ๐๐๘/๔๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ มีปริมาณงานร้อยละ ๒๘.๔๐๒
และจากวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน คือ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้ทำงานกองลูกรังจำนวน ๗ วัน มีปริมาณงานร้อยละ ๐.๔๒๗ ของค่างานทั้งหมด
นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติงานเลย ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้มีมติให้ยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมกับขอสงวนสิทธิที่จะริบเงินค้ำประกัน ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๕๗
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว
ได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ในวงเงิน ๗,๐๔๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
ซึ่งมีวงเงินค่าจ้างน้อยกว่าที่จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด
สุรชาติก่อสร้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค้ำประกันการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธิน เป็นเงิน
จำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/ในฐานะ...

ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทไม่จำกัดความรับผิด ขอให้ชำระเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้างดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องเสียค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จนถึงวันยกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รวม ๑๔๐ วัน เป็นเงิน ๑,๓๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับจากเงินค่าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างจำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท และเงินค่าปรับที่ได้หักไว้แล้วจำนวน ๒๒๕,๖๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าปรับที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๒๐,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอให้นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับนี้ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๓๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ๗ วัน คือ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แล้วผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เพิกเฉยไม่นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับจากการทำงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแจ้งสนิท - บ้านกว้าง - หองหอย (ตอนที่ ๒) ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทไม่จำกัดความรับผิด ทำงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแจ้งสนิท - บ้านกว้าง - หองหอย (ตอนที่ ๒) ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นเงิน ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดเวลาทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒๐ วัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ เนื่องจากฝนตกชุกเกือบทุกวันทำให้น้ำท่วมจุดที่จะก่อสร้าง และผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง แต่เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ และขอเบิกเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมกับขอสงวนสิทธิที่จะรับเงินค่าประกัน ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง เข้าทำงานก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงิน ๗,๐๔๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งมีวงเงินค่าจ้างน้อยกว่าที่ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้างดังกล่าวจำนวน ๖๒๐,๔๐๐ บาท ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๓๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่เพิกเฉย ไม่นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณา คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวในทันที โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้าและไม่แล้วเสร็จตามสัญญานั้น เป็นการบอกเลิกสัญญา โดยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในขณะบอกเลิกสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำการก่อสร้างถนนตามสัญญาอยู่ แม้จะเกิดความล่าช้าบ้างก็สืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เพราะสภาพบริเวณก่อสร้างน้ำฝนลดลงและยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางแห่ง นอกจากนี้ ในขณะที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกบอกเลิกสัญญาได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้จ่ายเงิน ค่าจ้างให้เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายแจ้งสนิท - บ้านกว้าง - หนองหอย (ตอนที่ ๒) ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒ กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า



/กำหนดเวลา...

กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา และข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำงานก่อสร้างในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญาถึง ๑๓ วัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาหลายครั้ง ตามหนังสือที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอหยุดและขอขยายระยะเวลาการทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าว เนื่องจากมีฝนตกชุกเกือบทุกวันทำให้น้ำท่วมจุดที่จะก่อสร้างดังกล่าวเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีก็ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ และอนุมัติให้ขยายสัญญาจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง แต่เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวและมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนได้ รวมทั้งมีสิทธิเรียกค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ และคณะกรรมการ



/ตรวจการจ้าง...

ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาอีกหลายครั้ง ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๐๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันว่า จะยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่ และจะสามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จหรือไม่ อย่างไร ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รีบเข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร่งด่วน ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังดำเนินการก่อสร้างถนนตามสัญญาไม่แล้วเสร็จ โดยหัวหน้างานควบคุมงานได้ชี้แจงให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ว่าตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ส่งมอบงานครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานได้มีปริมาณงานร้อยละ ๒๘.๔๐๒ และจากวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานกองลูกรัง มีปริมาณงานร้อยละ ๐.๔๒๗ ของค่างานทั้งหมด และไม่ปฏิบัติงานอีกเลย กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง ดังกล่าวได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ตามหนังสือ ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วย กฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ข้ออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น

มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง ในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไปแล้วก่อนถูกบอกเลิกสัญญาหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยชอบและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องกลับคืนสู่ฐานะ



/ดังที่...

ดังที่เป็นอยู่เดิม โดยคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตาม มาตรา ๓๕๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้ จะต้องมีการชดใช้คืนด้วยเงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงิน ตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่างานในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการ ก่อสร้างไว้แล้วก่อนบอกเลิกสัญญาคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และโดยที่การกำหนดค่างาน ตามสัญญาจ้างดังกล่าวผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงจ่ายค่าจ้างของงานตามมูลค่า ของงานที่ทำจริงเป็นงวดๆ ดังนั้น การคิดราคาค่างานที่ได้ทำไปแล้วก่อนการบอกเลิกสัญญา จึงต้องถือตามค่าจ้างของงานตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้เป็นงวดๆ ตามสัญญาเป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง ผู้รับจ้าง รายใหม่เข้ามาทำงานก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวงเงินค่าจ้าง ๗,๐๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าจ้างที่น้อยกว่าที่ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท โดย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า จำนวนเงินที่แตกต่างดังกล่าวเป็นเงินค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการก่อสร้างไว้ก่อนถูกบอกเลิกสัญญานั้น ซึ่งเมื่อได้พิจารณาข้อสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ แล้วปรากฏว่า สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง มิได้ระบุ เนื้องานในงวดที่ ๓ ทำงานท่อดอดเหลี่ยม คสล. เป็นเงินค่าจ้าง ๒๘๒,๐๐๐ บาท ตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ด้วย จึงทำให้สัญญาจ้าง ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง มีวงเงินค่าจ้างน้อยกว่าวงเงิน ที่ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จำนวนวงเงินค่าจ้างส่วนต่าง ระหว่างสัญญาจ้างทั้งสองฉบับจำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นมูลค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานก่อสร้างตามสัญญาในส่วนหนึ่งของงานตามที่กำหนดไว้ในงวดที่ ๓ ทำงานท่อดอดเหลี่ยม คสล. แล้วเสร็จก่อนมีการบอกเลิกสัญญา และผู้ฟ้องคดีมิได้คิดค่างานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จริง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ให้การต่อสู้ในประเด็นนี้ไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้โต้แย้งหรือ คัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ฟ้องคดี ยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ทั้งนี้ ถ้าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำงานในส่วนหนึ่งของงานตามที่กำหนดไว้ในงวดที่ ๓ ไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้อง ระบุเนื้องานดังกล่าวนั้นเป็นเนื้องานในสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชาติก่อสร้าง ด้วย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่างานก่อสร้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไปแล้วก่อนถูกบอกเลิกสัญญาในเนื้องานงวดที่ ๓ ทำงานท่อดอดเหลี่ยม คสล. เป็นเงินค่าจ้าง ๒๘๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ยังปรากฏตามรายงานการประชุม



/ของคณะกรรมการ...

ของคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ว่านับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานกองลูกรัง มีปริมาณงาน ร้อยละ ๐.๔๒๗ ของงานทั้งหมด และศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดค่างานให้คิดเป็นเงิน ๔๐,๑๓๘ บาท และผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วย เมื่อนำจำนวนเงินทั้งสองจำนวนมารวมกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่างานก่อสร้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไปแล้วก่อนถูกบอกเลิกสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๒,๑๓๘ บาท ข้ออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังขึ้นบางส่วน

มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ ค่าปรับจากการทำงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ตามสัญญาที่ได้รับการขยายเวลาก่อสร้าง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาจ้าง ดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๔๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาข้อ ๑๕ ประกอบกับข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลา แล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่สามารถทำงาน ก่อสร้างถนนตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมกับขอสงวนสิทธิ ที่จะริบเงินค้ำประกัน ตามหนังสือ ที่ ยส ๗/๑๓๐๑/๑๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับจากการทำงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้าให้แก่ ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รวมเป็นเวลา ๑๔๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑,๓๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะหักเงินค่าปรับจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายและ เงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามสัญญาข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับจากจำนวนเงินค่าจ้างของการส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ไว้แล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๖๐๐ บาท และได้รับเงินหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธธ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๒๐,๔๐๐ บาท แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนค่างานก่อสร้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไปแล้วก่อนถูก



/บอกเลิก...

บอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๒,๑๓๘ บาท จึงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวแล้ว ยังคงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก เป็นเงินจำนวน ๒๙๘,๒๖๒ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้างดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๒๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยส ๗๑๓๐๑/๑๓๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ๗ วัน คือ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แล้วผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๒๙๘,๒๖๒ บาท ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ผิดนัดคือ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับจากการทำงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๘,๒๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้น ๒๙๘,๒๖๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๘๐,๒๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้น ๕๘๐,๒๖๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จตามที่ผู้ฟ้องคดีขอ โดยให้ชำระให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก คืนค่าธรรมเนียมศาลจำนวน



/๑๔,๕๐๖.๔๕ บาท...

๑๔,๕๐๖.๔๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังขึ้นบางส่วน

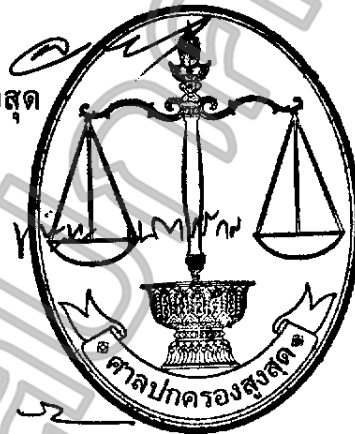
พิพากษาแก่ เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๘,๒๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้น ๒๔๘,๒๖๒ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องคดีไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดีเป็นเงิน ๗,๔๕๗.๕๐ บาท และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามส่วนของการชนะคดีเป็นเงิน ๗,๐๕๐ บาท

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

